

□ 공사 인수채권 및 공사가 관리중인 수탁채권의 공탁금 등에 대한 관리 및 회수 업무를 규정하고 있는 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」¹⁾ '3. 공탁금 등의 회수(출급)사유'에 따르면 담보(보증)공탁금, 변제(해방)공탁금, 집행(배당)공탁금²⁾ 등은 출급사유³⁾가 발생하면 회수하여야 한다고 되어 있고

- 같은 통첩 '4. 공탁금 등의 관리 및 보고'에 따르면 채권관리 부점은 공탁금 등의 관련 정보를 반드시 전산에 입력하고 회수대책을 수립하여 관리하여야 하고, 담보·무담보채권 주무부점장은 각 채권별 공탁금 등의 관리현황을 총괄하여 담당이사에게 해당 분기 다음 달 20일까지 보고하여야 한다고 되어 있음

1) 가계지원총괄부 소관 통첩 (2016. 9. 30. 제정)

2) 공탁 원인에 의한 분류('찾기쉬운 생활법령시스템(www.eazylaw.go.kr)' 참고)

가. 담보공탁 : 피공탁자가 앞으로 받을 손해를 담보하기 위한 공탁(재판상 보증공탁, 가압류 담보공탁, 강제집행정지 담보공탁 등)

나. 변제공탁 : 채무자가 변제하려고 해도 채권자가 변제를 받지 않거나 변제를 받을 수 없는 경우 또는 과실없이 채권자가 누구인지 알 수 없는 경우에 채무자가 채무이행을 하는 대신 채무의 목적물을 공탁소에 공탁하고 그 채무를 면할 수 있는 공탁(국유재산에 대한 손실보상금 등)

다. 집행공탁 : 강제집행 또는 보전처분절차에서 집행기관이나 집행당사자 또는 제3채무자가 「민사집행법」에 따른 권리·의무로서 집행공탁물을 공탁소에 공탁하여 그 집행목적물의 권리와 집행법원의 지급위탁에 대한 공탁물 지급을 공탁절차에 따라 하는 것

3) 공탁금 등의 회수(출급) 사유

가. 담보공탁 : 채무의 변제, 가압류 집행 불능·실효, 본안소송 패소, 본안소송 승소 등

나. 변제공탁 : 채무 변제, 가압류 해방공탁, 토지 보상금 등

다. 집행공탁 : 가압류채권자 배당금 등

- 또한, 채권관리부점에서는 위 통첩 제정에 따라 공탁금 등의 효율적 관리를 위해 공탁 유형별 업무 수행 절차 및 방법 등을 정한 ‘공탁금 등 관리회수에 관한 매뉴얼’을 만들어 운영하고 있음

- 따라서, 국유재산과 관련하여 발생한 공탁금도 공사 인수채권 및 수탁채권과 유사한 방식으로 관리하도록 국유재산관리 시스템(이하 ‘국유BPM’)에서 공탁금에 관한 내용을 전산입력 및 관리하여야 하며 공탁 업무와 관련한 업무 지침이나 매뉴얼 등을 마련하여 운용하는 것이 타당함

□ 그런데, 2009. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 기간 동안 국유BPM에서 공탁금으로 등록하여 관리중인 35건과 소송 명세 12,760건⁴⁾을 교차하여 점검한 결과

i) 담보공탁금 미회수 및 전산관리 부적정

- 대부료 연체자에 대한 채권가압류 등을 위해 담보(보증)공탁을 현금으로 하는 경우, 국유BPM 내 ‘소송관리’에서 채권가압류 등 관련 소송 내역만 입력하고 별도 구분된 ‘공탁금 관리’에서 관련 내용을 입력하지 않으면 현금으로 공탁된 담보공탁금이 있다는 사실을 확인할 수 없어⁵⁾

4) 담보공탁금 등은 채권가압류 등 소송과정에서 발생하므로 국유BPM의 ‘공탁금 관리’와 ‘소송 관리’를 교차하여 점검

5) 법원은 담보공탁을 ‘증권’과 ‘현금’ 중 하나의 방식으로 하도록 명령하는데, ‘현금’으로 공탁을 하는 경우에는 담보 사유 소멸시 회수하여야 하는 금액이므로 반드시 구분되어 관리되어야 하나, 담보공탁금을 현금으로 공탁하는 경우에도 지출시 계정과목을 일반 소송비용과 동일하게 ‘선금금(법적조치비용)’으로 하여 지출하고 있어 적요에 담보공탁금과 관련한 내용의 기재가 누락될 경우에는 소송 관련 비용인지 담보 공탁금인지 구분이 불명확함

- 대구경북지역본부가 '□□광역시 □□ □□동 △△△-△'(대, △△△.△m²) 소재 국유재산의 대부료 연체자 ○○○과 관련하여 채권가압류(○○○지방법원 2016카단△△△△△, ○○○지방법원 2016카단△△△△△)를 위해 공탁금 10,700천 원(공탁사건번호 : ○○○지방법원 2016금△△△△) 및 7,300천 원(공탁사건번호 : ○○○지방법원 2016금△△△△)을 현금으로 공탁한 후

△ 2016. 12. 9. 및 2017. 1. 26. 위 사건을 해제(사유 : 대부료 완납)하여 담보공탁금에 대한 출급사유가 발생하였으므로 법원으로부터 담보취소 결정을 받아 공탁금을 회수하여야 하는데도 이를 회수⁶⁾하지 않고 있을 뿐 아니라 국유BPM의 '공탁금 관리'에 입력하지 않고 있는데도 감사일 현재까지 이를 알지 못하는 등

△ [표 28]과 같이 총 3건의 담보공탁금이 공탁금 출급사유가 발생하였는데도 회수하지 않고, 이중 2건은 국유BPM의 '공탁금 관리'에 입력하지 않은 사실이 있음

6) 담보공탁금 회수 방법('공탁금 등 관리회수에 관한 매뉴얼' 참고)

- ① (채무자가 담보취소에 동의하는 경우) 채무자로부터 '담보취소 동의서(인감증명서 첨부)'와 '즉시 항고포기서'를 받아 담보제공명령을 발부한 법원에 '동시에 의한 담보취소신청서'를 제출하고 위 법원으로부터 '담보취소에 대한 결정(송달·확정증명원 첨부)'을 받아 공탁법원에 '공탁금 회수청구서'를 제출하여 공탁금 회수
- ② (가압류·가처분 관련 본안소송에서 채권자인 공사가 일부 승소, 전부 패소, 소 취하한 경우) 담보 제공 명령을 발부한 법원에 '권리행사 최고에 의한 담보취소 신청서'를 제출하여 채무자에게 최고하고 일정기간이 경과되어도 그 권리행사가 없을 경우 위 법원으로부터 담보취소에 대한 결정을 받아 공탁법원에 '공탁금회수청구서'를 제출하여 공탁금 회수

[표 28] 담보공탁금 미회수 명세

(단위 : 천 원)

순 번	관련 부점	국유재 산 소재지	관련자	공 탁번 호	공 탁 금액	관련 사건번호	비고
--------	----------	--------------	-----	--------	-----------	---------	----

“기재 생략”

- 또한, 현금으로 공탁한 담보공탁금을 회수한 이후에 관리도 제대로 이루어지고 있지 않아
 - 국유재산지원부가 ‘□□광역시 □구 □□동 △△△-△△’(잡종지, xx,xxxm²) 소재 국유재산에 대하여 (주)◎◎건설에 부당이득금 소송⁷⁾ 중 강제집행정지와 관련하여 지출한 300,000천 원의 담보공탁금은 ‘공탁금 관리’에는 등록하였으나
 - △ 2019. 4. 25. 위 금액⁸⁾을 회수한 사실을 ‘소송관리’에서만 공탁금 출금완료 보고하고 ‘공탁금 관리’에서는 별도로 입력하지 않아 공탁금이 미회수된 것으로 관리하고 있는 등
 - △ [표 29]와 같이 총 4건의 담보공탁금은 회수하였는데도 국유 BPM의 ‘공탁금관리’에서는 이를 미회수로 관리 중인 것으로 확인됨

7) ◆◆지원 △△△△ 가합 △△△△△, ◆◆◆◆법원 △△△△ 나 △△△△△△△, 대법원 △△△△ 나 △△△△△△△△

8) 회수 금액 301,326천 원(공탁금 300,000천원 및 이자 1,326천 원)

[표 29] 담보공탁금 회수사실 미입력 명세

(단위 : 천 원)

순번	관련부처	국유재산소재지	관련자	공탁번호	공탁금액	관련 사건번호
----	------	---------	-----	------	------	---------

“기재생략”

ii) 국유BPM상 공탁금 구분 부적정 및 업무처리 지침 불비

- 한편, 국유재산과 관련하여 발생하는 공탁금에 관해서는 채권 관리부점에서 운영 중인 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 및 「공탁금 등 관리·회수에 관한 매뉴얼」과 유사하게 공탁금을 관리하는 업무처리규정이나 지침이 없고

- 국유BPM에서도 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 및 「공탁규칙」 9)에서 규정하고 있는 공탁의 구분(담보공탁,

9) 공탁 규칙 제2조(시·군법원 공탁관의 직무범위) 시·군법원 공탁관(供託官)의 직무범위는 해당 시·군법원의 사건과 관련된 다음 각 호의 업무에 한한다.

1. 변제공탁(辨濟供託) : 「민법」 제487조, 제488조에 따른 변제공탁
2. 재판상 보증공탁(保證供託)
 - 가. 「민사소송법」 제117조제1항에 따른 소송비용의 담보와 관련된 공탁
 - 나. 「민사소송법」 제213조에 따른 가집행선고와 관련된 공탁
 - 다. 「민사소송법」 제500조제1항에 따른 재심(再審)이나 상소(上訴)의 추후보완신청으로 말미암은 집행정지(執行停止)와 관련된 공탁
 - 라. 「민사소송법」 제501조, 제500조제1항에 따른 상소제기나 변경의 소제기로 말미암은 집행정지와 관련된 공탁
 - 마. 「민사집행법」 제34조제2항, 제16조제2항에 따른 집행문부여 등에 관한 이의신청과 관련된 공탁
 - 바. 「민사집행법」 제46조제2항, 제44조에 따른 청구에 관한 이의의 소의 잠정처분(暫定處分)과 관련된 공탁
 - 사. 「민사집행법」 제46조제2항, 제45조에 따른 집행문부여에 대한 이의의 소의 잠정처분과 관련된 공탁

변제공탁, 집행공탁)과 다르게 ‘손실보상’, ‘변제공탁’, ‘집행공탁’, ‘배당공탁’, ‘기타’로 구분하여 입력하도록 전산시스템을 운용함에 따라

△ 경기지역본부는 ‘□□도 □□시 □□면 □□리 △△△-△’(전, x,xxxm²) 소재 국유재산에 대하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제40조(보상금의 지급 또는 공탁)에 따른 공탁금을 국유BPM에 입력하면서 ‘변제공탁’으로 입력하였으나, 인천지역본부는 ‘경기도 □□시 □□읍 □□리 △△△-△’(전, xxxm²) 소재 국유재산에 대하여는 경기지역본부 건과 공탁의 원인이 동일한데도 ‘손실보상’으로 입력하는 등¹⁰⁾ 일관성이 없어 관리에 혼선을 초래하는 등

△ [표 30]과 같이 35건의 공탁금을 등록하면서 업무 담당자 마다 서로 다르게 등록하고 있는 것으로 확인됨

[표 30] 국유BPM 내 공탁금 입력관리 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

“기재생략”

아. 「민사집행법」 제280조, 제301조에 따른 가압류·가처분명령과 관련된 공탁

자. 「민사집행법」 제286조제5항, 제301조에 따른 가압류·가처분 이외에 대한 재판과 관련된 공탁

차. 「민사집행법」 제288조제1항, 제307조에 따른 가압류·가처분 취소와 관련된 공탁

3. 집행공탁(執行供託)

「민사집행법」 제282조에 따른 가압류 해방금액(解放金額)의 공탁

- 10) 「공탁규칙」에는 손실보상이라는 공탁사유가 없고 손실보상금도 광의에서는 변제공탁금
이므로 변제공탁으로 입력하는 것이 타당함

【조치할 사항】

- ◇ 대구경북지역본부장은 출급사유가 발생한 담보공탁금 2건(18,000천 원)을 국유재산관리시스템 '공탁금 관리'에 입력 및 회수하고, 부산지역본부장은 담보공탁금 1건(1,000천 원)을 회수하며
- 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 인천지역본부장은 담보공탁금 회수내용을 입력하지 않은 총 4건(346,425천 원)을 국유재산관리시스템에 입력하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 국유재산 관련 공탁금이 효율적으로 관리될 수 있도록 업무처리 지침을 마련하고
- 국유재산관리시스템에서 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」이나 「공탁규칙」에서 규정하고 있는 공탁금 원인에 따른 분류(담보공탁, 변제공탁, 집행공탁)로 등록되도록 전산시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)